

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0027551-09.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **REINALDO TEIXEIRA LEME**

Vistos.

REINALDO TEIXEIRA LEME, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque, no dia 05 de abril de 2017, por volta das 18h, na Rua Gramância, nº 391, altura do nº 1, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca, teria guardado 1.031,2g de cocaína na forma de “crack”, para consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado e ofereceu defesa preliminar em audiência.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e cinco de defesa. O réu foi interrogado nesta data.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com aumento da pena-base em razão da quantidade e do tipo da droga apreendida. Também requereu a não aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei Antitóxicos e fixação do regime fechado. A defesa arguiu preliminares de inépcia da denúncia, de cerceamento de defesa e de que houve invasão ao


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

domicílio do réu. Pugnou pela absolvição por estar demonstrado que o réu não praticou o delito a ele imputado, tendo sido preso apenas em represália a uma denúncia feita pela esposa dele em razão de abusiva prisão anterior.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia não é inepta, questão que já foi abordada anteriormente pelo Juízo, no momento do recebimento da denúncia (fls. 165/166). Quanto ao cerceamento de defesa, também já houve apreciação deste Juízo e a questão já é objeto de discussão perante o Segundo Grau. Os pedidos formulados na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal foram fundamentadamente indeferidos nesta data, não se tratando de obstrução ao exercício da defesa, que teve plenas condições ao longo do processo. Por fim, como já anotado anteriormente, a questão referente ao que ocorreu na residência do réu após a abordagem dele não é objeto de discussão nestes autos e, por isso, não tem o condão de prejudicar a análise de mérito, à qual passo.

A pretensão estatal deve ser julgada procedente.

O réu, em seu interrogatório, negou a acusação contra ele formulada. Disse que no dia dos fatos deixou seu veículo em um lava-rápido e dirigia-se a um banco quando ouviu disparos de arma de fogo e na sequência foi abordado juntamente com uma mulher, que também foi encaminhada à delegacia. Pelo o que percebeu tal mulher foi confundida com a esposa do acusado. Posteriormente, sua esposa compareceu na delegacia e tal mulher foi liberada. Seu veículo, um GM onix de cor branca, também foi levado à delegacia. A abordagem ocorreu por volta das 15:30 horas e chegaram à delegacia por volta das 16:20 horas. Alega que anos atrás sofreu uma prisão indevida também por tráfico de drogas, sob o argumento de que o acusado seria amigo de algum traficante. Na oportunidade, exigiram dinheiro. Após tal prisão sua esposa fez denúncia perante à corregedoria da polícia e a partir de então passou a ser perseguido. Dos policiais ouvidos nestes autos afirma que mais “branco” deles estava presente no distrito policial quando de sua prisão anterior, embora não tenha dela participado diretamente.

No entanto, sua versão encontra-se divorciada dos demais elementos dos autos.

Os policiais civis relataram que receberam informação da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

chefia de investigadores de polícia da delegacia em que são lotados informando que em frente a um lava rápido localizado no local dos fatos haveria uma transação envolvendo drogas. A informação não descrevia eventuais envolvidos na transação. Dirigiram-se para o local indicado em uma viatura descaracterizada e estacionaram a cerca de 30 metros do lava rápido em questão. Fizeram campana por cerca de 30/40 minutos. Nenhum movimento estranho chamou atenção até a chegada do réu ao local, trazendo uma mochila preta em sua mão. Ele pareceu apreensivo, parou, olhou, atravessou, olhou novamente, motivo pelo qual suspeitaram e decidiram abordá-lo. Quando aceleraram o carro na direção dele, ao perceber que seria abordado, o réu assustou-se e soltou a mochila no chão. Abordado e realizada revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Dentro da mochila havia um moletom e um tijolo de substância que aparentava ser crack, que estava embalada em plástico filme, dentro de uma sacola. O réu nada disse sobre a droga. O local exato da prisão não é conhecido ponto de tráfico, mas a região é conhecida pela mercancia ilícita. Não conheciam o réu anteriormente. O réu foi levado à delegacia, mas como não estava portando documento, foram até a residência dele, que fica perto do local da abordagem, onde mantiveram contato com a esposa, que pediu para acompanhá-los até o distrito policial, o que foi autorizado. Ela se mostrou surpresa com a prisão do réu e disse que não sabia o que ele fazia “da porta para fora”. Recordavam-se que o réu tinha uma passagem anterior também por tráfico de drogas, mas não se recordavam se em local próximo ao da abordagem. A prisão ocorreu por volta das 17:30/17:40. O réu estava sozinho no momento da abordagem.

A declarante Silene (esposa do réu) disse que não presenciou os fatos. Por volta das 18:30 horas estava tomando banho e ouviu alguém mexer na porta, perguntando quem era, recebendo como resposta que era polícia. Ao sair do banho deparou-se com algumas pessoas dentro de sua sala, que disseram que haviam entrado no local com as chaves da própria declarante. Os policiais estavam acompanhados do zelador do prédio. Os policiais fizeram revista no imóvel e nada foi encontrado. Acompanhou os policiais até a delegacia. Afirmou que um policial a acompanhou e o outro foi em uma viatura descaracterizada, uma Spin de cor prata. Na delegacia encontrou uma mulher que teria sido abordada juntamente com o réu. Tal mulher disse que ocorreram disparos de arma de fogo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

e houve grande correria, sendo que dois rapazes teriam corrido e foram abordados pelos policiais, sendo que um deles seria o réu. Afirma que o carro do réu estava dentro de um lava-rápido e foi levado pelos policiais até a delegacia. A mulher ofereceu-se para prestar depoimento sobre o ocorrido.

A testemunha Marcelo relatou que trabalha como porteiro do condomínio em que o réu reside. No dia dos fatos, por volta das 18:40 horas, um morador entrou com o carro no condomínio, sendo seguido por um outro carro, que não era de morador do condomínio. Desceram três homens, sendo que dois foram em direção aos apartamentos e o terceiro foi em direção ao depoente, identificando-se como policial. Informou que estava ali para ingressar no apartamento do réu, que havia franqueado a entrada deles no local, com as chaves do apartamento. Solicitou que fossem acompanhados pelo zelador para poder entrar no apartamento do acusado. Nada sabe sobre os fatos.

A testemunha Antonio declarou que é zelador do condomínio em que o réu reside. Relatou que no dia dos fatos compareceram no condomínio policiais civis, que solicitaram a presença do depoente para irem até o apartamento do acusado. Foi solicitado por volta das 18:40 horas. Não acompanhou a diligência dos policiais no apartamento do réu.

A testemunha Murilo narrou que não presenciou os fatos, tendo prestado informações sobre a vida pregressa do réu. Afirma que o acusado trabalha com distribuição de açaí e o depoente já prestou serviços de comunicação visual para ele. A esposa do réu comentou com o depoente que fez uma queixa contra policiais perante à corregedoria (não soube informar de qual Polícia) por conta de uma outra prisão do réu por tráfico, sendo que desde então passaram a ser perseguidos. Nunca conversou com o réu sobre o assunto.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: grande quantidade de droga, absolutamente incompatível com o crime de porte para uso próprio, sendo certo que a droga não estava fracionada. A experiência demonstra que a venda a usuários só é feita em porções fracionadas, prontas para consumo, de forma que a apreensão de uma grande quantidade sem fracionamento deixa inequívoca a destinação do entorpecente; a prisão


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ocorreu nas proximidades de local conhecido como ponto de tráfico; denúncia recebida pelo serviço de inteligência da polícia, dando conta de que em frente a um lava-rápido, no endereço em que o réu foi abordado, haveria alguma. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido.” (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câ. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

A palavra dos policiais ouvidos não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Os policiais foram firmes em seus depoimentos, que não apresentaram qualquer contradição, mesmo quando questionados sobre detalhes da ocorrência. Esclarecedora a seguinte transcrição:

“É bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

valor, cotejando-as e comprovando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade” (Apelação Criminal nº 112.195-3/1, Desembargador Canguçu de Almeida, em 07/10/91 - 2ª Câmara Criminal do T.J.S.P.)

Anoto que os depoimentos das testemunhas de defesa em nada prejudicam a prova produzida pela acusação, na medida em que as testemunhas não presenciaram os fatos, tendo prestado depoimentos apenas sobre o que se sucedeu após a abordagem do réu. Frise-se que os policiais afirmaram que a abordagem ao réu ocorreu por volta das 17:30/17:40 horas, sendo que as testemunhas informaram que os policiais chegaram no condomínio por volta das 18:40 horas, havendo absoluta compatibilidade entre os horários, portanto. Relevante anotar-se que o réu reside próximo do local em que foi abordado, conforme informação prestada pelos policiais, de forma que o deslocamento de um ponto ao outro não demanda muito tempo.

A testemunha Murilo não presenciou os fatos, sendo certo que o por ele relatado sequer foi afirmado pela própria esposa do réu, que nada falou sobre a existência de representação contra policiais perante à corregedoria anteriormente aos fatos, o que teria gerado perseguição contra ela e o marido. Ela relatou apenas inconformismo com a ação policial no dia dos fatos, quando os policiais estiveram em sua residência após a prisão do réu.

Por fim, a declaração de fls. 316/317 não pode ser considerada pelo Juízo, já que não foi produzida sob o crivo do contraditório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo exame químico-toxicológico de fls. 121/123

Forçosa, destarte, a condenação do réu por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006. Passo à **DOSIMETRIA DA PENA**.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a natureza nociva e a grande quantidade – 1.031,2g de crack – do entorpecente encontrado em seu poder que serviriam à venda, a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias excedem o desvalor inerente ao tipo. Majoro a pena-base do réu em 1/3, ficando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Anoto que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: *“A natureza nociva da substância entorpecente apreendida – cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito.”* (HC 141092/MS).

Na segunda fase da dosimetria da pena não há atenuantes ou agravantes, sendo certo que o único feito que o réu ostenta está em andamento, aguardando sentença desde agosto de 2016 (fls. 126).

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei Antidrogas, tendo em vista haver demonstração de que o réu estava associado ao crime organizado. Relevante anotar-se a quantidade e o tipo da droga encontrada em seu poder, a indicar que seus fornecedores têm poder econômico, já que aquela quantidade de droga tem custo elevado, não havendo qualquer demonstração de que o réu tinha, por si só, condições econômicas de adquirir aquela quantidade de cocaína, tendo o acusado se declarado como autônomo na fase inquisitorial. Evidente, portanto, que o réu tem ligação direta com traficantes com poder econômico elevado, o que, sabe-se, existe apenas no crime organizado, sendo certo que o tráfico de drogas sofre rigoroso controle por parte da bandidagem. A experiência demonstra que o pequeno traficante, que não tem relação direta com o crime organizado, é surpreendido com pequenas quantidades de droga, justamente porque não tem poder econômico para adquirir maior quantidade.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ora aplicada. Isto porque, conforme já dito anteriormente, quando da primeira fase da dosimetria da pena, a ré foi surpreendida na posse de quantidade relevante de entorpecentes, tratando-se daqueles que maior risco representa para a sociedade, pois causador de maior dependência química, sendo assim mais nocivo para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Frise-se, por fim, que o delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, fixo o regime fechado como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo **PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para o fim de **CONDENAR REINALDO TEIXEIRA LEME**, por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06 às **penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa no mínimo legal, em regime inicial fechado.**

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de elevada pena ao acusado, patente o risco de que soltos venham procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Frise-se, ainda, a reincidência, a indicar que sua liberdade também representa risco para a ordem pública. Anoto que o réu ostenta outro processo por tráfico de drogas, pelo qual foi posto em liberdade, sendo que pouco depois foi novamente preso em flagrante delito, a indicar que sua liberdade representa risco para a ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. **Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.**

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Oficie-se para que se proceda à incineração do entorpecente apreendido.

Comunique-se a prisão do réu ao Juízo da 19ª Vara Criminal (fls. 126).

P.R.I.

São Paulo, 23 de agosto de 2017.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**